

1500747-58.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 16/01/2022

... rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

É importante ressaltar, neste ponto, que a atual e predominante jurisprudência dos nossos Tribunais é no sentido de que, para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga.

Para configuração do crime, basta que o agente traga consigo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500747-58.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500747-58.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON NORONHA DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

JEFERSON NORONHA DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público por infração ao art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, e art. 14, Lei 10.826/03, porque, no dia 21 de março de 2021, foi surpreendido trazendo consigo, guardando, a droga descrita na denúncia, além de portar e transportar carregador de arma de fogo.

Regularmente notificado, o réu apresentou defesa prévia.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

O réu foi interrogado.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Afasto a preliminar de nulidade, pois, analisando a dinâmica dos fatos, possível

concluir que o réu foi preso em flagrante delito. Por isso, não há qualquer ilegalidade na prisão em flagrante e na prova posteriormente produzida.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão dos entorpecentes e pelo laudo pericial, dos entorpecentes e do carregador da arma.

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

A quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida, somadas às circunstâncias em que se deu a apreensão, evidenciam que o réu certamente não era somente usuário, de modo que é de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

É importante ressaltar, neste ponto, que a atual e predominante jurisprudência dos nossos Tribunais é no sentido de que, para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga.

Para configuração do crime, basta que o agente traga consigo a substância entorpecente, não se exigindo a tradição, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512).

A propósito: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 20. da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347).

Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, como ocorreu na hipótese dos autos, circunstância que evidencia o comércio clandestino: "Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida..." (Tribunal de Justiça de São Paulo, RT 114/357).

PORTANTO, NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A VERSÃO DOS GUARDAS E ACREDITAR, UNICAMENTE, NA VERSÃO DO RÉU.

Assim sendo, a palavra dos guardas deve ser considerada, não havendo motivos concretos para levantar suspeição. Os depoimentos seguros e coesos merecem toda a credibilidade, porque não estão impedidos de prestar depoimentos relacionados com as suas atividades funcionais e quando o fazem, prestam compromisso podendo ser processados por falso testemunho.

Não é crível que aduziram falsa incriminação a título de prejudicar, gratuitamente, o réu, até porque não foi apontado qualquer motivo concreto para levantar suspeição.

Ademais, não há qualquer indício de que a droga pertenceria 'a dona da residência, ameaçada pelo réu ou a um terceiro, eis que, conforme já afirmado, foi preso em flagrante, na posse do mesmo pacote avistado pelos guardas enquanto corria.

Portanto, não há dúvida que a sacola apreendida foi colocada no local pelo próprio réu, revelando que os depoimentos das testemunhas de acusação são harmônicos.

A prova produzida pela defesa não foi capaz de afastar a responsabilização do réu e

macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/07 e art. 14.

Não há que se falar em atipicidade do crime de porte de arma, por se tratar de crime de perigo abstrato.
Sendo certa a condenação por tráfico, passo a dosimetria da pena.

Deve ser observado o art. 42 da Lei 11343/06, dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a quantidade da substância ou do produto.

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base, em razão da grande quantidade de droga.

Neste sentido (grifei): "Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação nº 0003796-42.2009.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 16 de março de 2011).

"Penas. Recurso ministerial. Pretensão de agravamento da base por conta da expressiva quantidade de droga apreendida. Possibilidade. Necessidade de resposta mais dura do Estado. Aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4 da Lei n 11.343/06. Manutenção. A condenação imposta nos presentes autos não pode ser considerada como fundamento idôneo para comprovar a dedicação do acusado a atividades criminosas, sob pena de se inviabilizar a concessão do benefício a qualquer hipótese de tráfico. Apelo provido em parte para agravar as penas" (Apelação nº 0011488-77.2007.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 12 de abril de 2011).

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, EM INÚMEROS JULGAMENTOS REFERENTES A SENTENÇAS PROFERIDAS POR ESTE MAGISTRADO, ADOTOU O MESMO ENTENDIMENTO:

"Na primeira fase, atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, bem como ao art. 42, da Lei de Drogas, o ilustre Magistrado fixou a pena-base em um sexto acima do mínimo, dada a natureza da droga, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias multa, no mínimo legal" (Apelação nº 0001903-42.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

A pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, diante da natureza e da quantidade de porções de drogas apreendidas, com realce às porções de "crack", substância de conhecido e elevado poder viciante" (Apelação nº 0000529-88.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi exasperada em 1/6, tendo em vista o alto grau de nocividade da droga apreendida, "crack", fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois a natureza e a quantidade da substância entorpecente, circunstâncias essa que, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal, justificam o exasperamento da sua pena-base" (Apelação nº 0003519-86.2012.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Por tais motivos, considerando-se a quantidade da droga apreendida, fixo a pena inicial em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

A agravante da calamidade pública impõe novo aumento de 1/6, tornando-se definitiva

em 6 anos, 9 meses e 680 dias multa.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, que não se mostra viável na medida em que, dos elementos colhidos, além da grande quantidade de drogas, demonstram que o réu não atuava de forma isolada na prática do tráfico, até porque, como afirmado pelas testemunhas, era visto de forma constante evadindo-se de qualquer abordagem policial. Ademais, o traficante ocasional não porta grande quantidade de drogas.

No mesmo sentido, confira-se jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (grifei): A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas". Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República...A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais (Apelação Criminal nº 0010848 02.2010.8.26.0453, 3ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL).

A minguia de outras circunstâncias, torno a pena definitiva.

Em relação ao porte de arma, com o acréscimo de 1/6 em razão da agravante, a pena torna-se definitiva em 2 anos, 4 meses e 11 dias multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JEFERSON NORONHA DA SILVA 'a pena de 9 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e ao pagamento de 691 dias multa, na forma especificada, por ter praticado a conduta descrita no artigo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e art. 14, Lei 10.826/03.

O réu não poderá apelar em liberdade, nos termos da decisão de fls. 132, eis que os fundamentos não foram alterados, ou seja, o envolvimento com grande quantidade de drogas revela perigo 'a ordem pública. Pelos mesmos motivos, o regime inicial será o fechado.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.
PI

Cajamar, 16 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA